

1001228-08.2022.8.26.0459

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: FAULER FELIX DE AVILA

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - embora nele conste a definição de roubo, furto simples e furto qualificado, demonstrando repetidas vezes que, quanto ao tipo penal básico, não haveria proteção contratual - incorre em falta de transparência e informação suficiente ao exigir do segurado conhecimento técnico jurídico suficiente para distinguir, dentre os crimes contra o patrimônio, aquele que é excluído da proteção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

2º Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras - SP - cep 14750-000

1001228-08.2022.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001228-08.2022.8.26.0459

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Antonio Cezar Soares Leite

Requerido:

Seguradora Cardif do Brasil Seguros e Garantias

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FAULER FELIX DE AVILA

Vistos.

Trata-se de "ação de cobrança de seguro c/c danos morais", ajuizada por Antônio Cezar Soares Leite contra Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A.

Em inicial (fls. 01-09), aduz o autor ter comprado um aparelho celular pelo valor de R\$ 2.699,04 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos), e contratou seguro para o bem. Relata que foi vítima de furto e, ao solicitar do réu a indenização, teve negado o pedido. Requer a condenação do réu ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R\$ 2.699,04 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos) pela restituição do bem perdido.

Em contestação (fls. 24-31), alega a ré que as circunstâncias pelas quais o autor perdeu o aparelho celular não estão abrangidas pelo seguro contratado, tendo em vista que este somente protege o bem quando o furto é praticado na forma qualificada, ressaltando que no bilhete de seguro consta expressamente essa condição. Por isso, entende pelo descabimento de condenação por dano moral. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido.

O pedido comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de produção de outras provas.

Como se depreende dos autos, a pretensão autoral procede parcialmente.

Deveras, o contrato de seguro (fls. 15-17) - embora nele conste a definição de

roubo, furto simples e furto qualificado, demonstrando repetidas vezes que, quanto ao tipo penal básico, não haveria proteção contratual – incorre em falta de transparência e informação suficiente ao exigir do segurado conhecimento técnico jurídico suficiente para distinguir, dentre os crimes contra o patrimônio, aquele que é excluído da proteção contratual.

Nesse contexto, é possível constatar a prática abusiva prevista no art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente que o réu se utilizou do desconhecimento jurídico do autor para lhe vender o serviço previsto no seguro, que foi prontamente disponibilizado a ele assim que efetuou a compra do celular.

Diante disso, é presumível que o autor, de boa-fé, contratou proteção ao bem recém comprado, ao se deparar com a oferta do seguro, aceitando-o por considerar que protegeria seu aparelho celular contra perda econômica advinda de crime contra o seu patrimônio; considerando, para quem não tem conhecimento jurídico, é de conhecimento comum que as figuras de roubo e furto são normalmente confundidas. Então, é descabido exigir de um consumidor comum, que, em regra, possui vulnerabilidade jurídica, a interpretação correta sobre a abrangência do seguro, para que pudesse avaliar o benefício da contratação. Ou seja, também se configura infração ao direito à informação adequada, prevista no art. 6º, inciso III, da legislação consumerista.

Outrossim, o Tribunal Paulista possui firme entendimento nesse sentido:

CONSUMIDOR. SEGURO. Cobrança de indenização securitária. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento por entender configurado o crime de estelionato, o qual não está coberto pelo risco do contrato. Elementos que permitem concluir ter sido a autora vítima de furto. Presunção juris tantum de veracidade do boletim de ocorrência. Interpretação de cláusulas que deve se dar em favor do consumidor, que não é obrigado a saber a distinção técnica entre os variados crimes contra o patrimônio. Art. 47 do CDC. Precedentes da Corte e desta Câmara. Obrigação de indenizar configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação nº 1123464-06.2021.8.26.0100 , Rel.: Ferreira da Cruz, j. 27/09/2022) (Destaquei)

Apelação Cível Seguro de veículo. Não se há de exigir do segurado um conhecimento técnico jurídico sobre a distinção entre roubo, furto simples, furto qualificado, estelionato e apropriação indébita, figuras que, para grande parcela da população, aparentam ser sinônimos de qualquer subtração de bens - É entendimento desta Câmara que a recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a título de danos morais, não se entrevedo, em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual (TJSP, Apelação n.º 1019422-61.2020.8.26.0577 , Rel.: Lino Machado, j. 03/02/2021) (Destaquei)

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cláusula contratual que estabelece distinção entre tipos penais – Furto comum e furto decorrente de fraude, estelionato e apropriação indébita – Abusividade – Indenização nos moldes contratados – Necessidade – Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação (TJSP, Apelação n.º 1005384-52.2017.8.26.0576, Rel.: Melo Bueno, j. 23/09/2019) (Destaquei)

SEGURO. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. Procedência em parte. Dano moral afastado. Insurgência da requerida. Furto de retroescavadeira. Recusa na cobertura, sob o argumento de que o sinistro consistia em furto simples, não coberto pelo seguro. Cláusula limitativa. Dever da seguradora de fornecer informações adequadas acerca da limitação da cobertura. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Previsão contratual que, além de não ser clara, exige do consumidor conhecimento técnico sobre o crime de furto. Cláusula abusiva. Precedentes do C. STJ. Indenização securitária devida, nos termos da apólice. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP, Apelação n.º 1033297-06.2022.8.26.0100 , Rel.: Rodolfo Cesar Milano , j. 29/09/2022)(Destaquei)

Não diferentemente, é de longa data que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trata deste assunto, vide:

CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA ABUSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. A Turma decidiu que, uma vez reconhecida a falha no dever geral de informação, direito básico do consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC, é inválida cláusula securitária que exclui da cobertura de indenização o furto simples ocorrido no estabelecimento comercial contratante. A circunstância de o risco segurado ser limitado aos casos de furto qualificado (por arrombamento ou rompimento de obstáculo) exige, de plano, o conhecimento do aderente quanto às diferenças entre uma e outra espécie - qualificado e simples - conhecimento que, em razão da vulnerabilidade do consumidor, presumidamente ele não possui, ensejando, por isso, o vício no dever de informar. A condição exigida para cobertura do sinistro - ocorrência de furto qualificado -, por si só, apresenta conceituação específica da legislação penal, para cuja conceituação o próprio meio técnico-jurídico encontra dificuldades, o que denota sua abusividade. REsp 1.293.006-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 21/6/2012.

Dessarte, impossível acolher as teses defensivas por se desvirtuarem tanto da proteção dada pelas normas consumeristas quanto da realidade dos consumidores. Lado outro, reputo inviável a condenação do requerido por danos morais, porque não se evidenciou nenhuma conduta da ré que viole direitos de personalidade ou à dignidade do autor, tratando-se de mero ilícito contratual, de modo que o dano moral no caso concreto não se configura in re ipsa.

Mais é desnecessário expor.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar a ré a indenizar o autor pela perda do aparelho telefônico segurado, com base no valor de contratado. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro no patamar de R\$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Pitangueiras, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA